

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 366

El día viernes 26 de marzo de 2021, siendo las 09:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon –

CEPIA: Arq. Ana María Margonari – Ing Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Muro Paladino.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: TCU. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Concejal Jorge Lassaga.

Departamento Ejecutivo Municipal: Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Dra. Arq. Mónica Martínez.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq Sergio Reyna, Concejal Carla Livelli

Visitantes: Eliseo Arraras, Luis López.

Orden del día

- Consideración Acta 365.
- Propuesta Esquema de ordenamiento.
- Áreas Protegidas
- Propuestas Arq. Alberto Verdinelli.
- Alturas máximas zonas R.
- Audiencia Eliseo Arraras.

En primer lugar, se pone a consideración el acta N 365.

Laura Colladon dice que tiene comentarios sobre el acta. Hay una conversación que se tuvo sobre el área protegida al principio, con Mónica Martínez. No estaban en reunión porque no había quórum. No sabe si esa parte se incluye o no. Pero lo que más le preocupa es que cuando fue el tema de la anexión al área servida hubo una votación, en donde dice que a ADARSA se abstiene y no es así ADARSA se retiró antes de la votación. Pide que esa parte se borre, porque no corresponde. Cree que hay que definir entre todos, si se quita no esa parte inicial que fue conversada antes del quorum.

Liliana Bina comenta sobre el tema de anexión, que llegó al CPUA un dictamen de ADARSA que no estaba de acuerdo con ninguna zona.

Laura Colladon entiende que la votación era, por si se enviaba o no el dictamen. ADARSA no estuvo, de lo contrario hubiesen votado a favor. ADARSA se retiró.

Liliana Bina, solicita si puede enviar por correo si aprueba o no el acta.

CEPIA aprueba.

ADARSA aprueba si se toman en cuenta las correcciones que hicieron.

Mónica Martínez solicita leer el acta y enviar su aprobación o no por correo electrónico.

Carla Livelli le parece que la parte que no estaba con quorum no tiene que estar, porque no es parte de la reunión.

- Queda en suspenso la aprobación del acta.

- A las 9:20 ingresa Ramiro Castillo.

Ramiro Castillo pregunta sobre el dictamen que se planteó en la plenaria anterior, con respecto a la segunda etapa de la anexión de zonas al área servida. El dictamen viene desde el DEM, seguramente Mónica Martínez y Liliana Bina aprueban.

- ADARSA ya se expidió.

Ramiro Castillo continuó diciendo que no se recibió nada por parte de la Asociación Inmobiliaria y tampoco de los Concejales.

Jorge Lassaga expresa que dejó su postura, de que no estaban de acuerdo en la votación y consta en acta. Remarca que el reglamento interno no¹ permite abstenciones, y se vota por afirmativo o negativo. En esa votación había 4 afirmativos, 3 negativos y 2 abstenciones. No están de acuerdo con tres de las áreas. Con el área de la calle de Roma si están de acuerdo.

Mariano Melana dice que acuerdan con la zona de anexión.

Inés prados dice aprueban, con las correcciones que se le hicieron.

Mauro Paladino dice que el Colegio de Arquitectos tiene elaborada la nota. La comisión directiva debe evaluarla y oficializarla.

Laura Colladon dice que no le queda claro cuáles son las correcciones, que hace mención Inés Prados.

Inés Prados aclara que son las que se fueron dando en la misma reunión. Se aclararon ciertas cosas que no estaban claras entonces se aprueba.

Ramiro Castillo comenta que la reunión del martes 30 de marzo, con la gente de demografía, está confirmada para las 18 hrs.

- **Próximo Tema:** Propuesta Esquema de ordenamiento.

Mónica Martínez dice que la propuesta consta de nueve puntos. La idea no es explicar sino hacer algunas aclaraciones respecto. Comenta que se desarrolló desde finales del 2019 hasta setiembre 2020. Posterior a esa propuesta, el DEM del cual forma parte, hizo algunas propuestas parciales, que no tienen nada que ver con la propuesta técnica. La propuesta es un trabajo exclusivamente técnico, académico. Se tomó en cuenta todos los antecedentes disponibles, su experiencia de trabajo en la ciudad y el conocimiento que tiene específicamente de la ciudad. Quiere que se tome la propuesta, como un insumo más, como un antecedente, como un contrato de trabajo técnico que da una propuesta alternativa. En definitiva, una hipótesis como es todo esquema de ordenamiento. Se puede tomar como una base, pero de ninguna manera pretende ser un trabajo acabado porque la metodología de cualquier trabajo de urbanismo requiere el consenso de todos los actores sociales. Consta de nueve partes que comprende los antecedentes disponibles en la primera parte. En la segunda parte, un diagnóstico síntesis que toma todos los antecedentes disponibles y que plantea

una síntesis de problemas y oportunidades. Está hecho en el contexto de las ciudades actuales, tomando como referencia otros casos que se estudian porque los problemas de las ciudades, en la mayoría son comunes. Plantea un escenario socioeconómico que es una hipótesis, que plantea un horizonte de crecimiento, tanto de actividades económicas como de población al 2035. La planificación de escenarios y los horizontes son personales, son siempre hipótesis. Por eso se trabaja con hipótesis de máxima, hipótesis, de mínima porque nadie puede tener la verdad de lo que realmente va a pasar, más en un horizonte temporal de 10 o 15 años, que es lo que se está utilizando ahora para planificar. Los objetivos son ensayos para discutir, para debatir para tener una base, para poder conversar, con un orden de manera lógica procedimental. El objetivo se plantea a manera de hipótesis. Los fundamentos básicos de una propuesta de estructuración y ordenamiento general de la ciudad. Es también importante hablar de la nueva estructura urbana que surge a partir de la incorporación de toda la nueva superficie del ejido. En el punto 5 se plantea la estructura general. Siempre en planificación se trabaja con un modelo propuesto de crecimiento, que en este caso plantea cinco grandes áreas. Los elementos de la estructura son los mismos, tienen que ver con el espacio público, con los espacios verdes, los equipamientos, la distribución de actividades o usos. Por eso se plantean cinco grandes áreas, cinco grandes puntos que contienen tres grandes áreas, por un lado, que son los usos rurales, urbanos y protegidos. Son los que establece la Provincia de Córdoba, que está legislado para ordenar el territorio. Se plantea nuevas vías de estructuración urbana que se consideran fundamentales para ordenar los usos futuros ya que, si no hay una estructura viaria de accesibilidad, es imposible pensar en ordenamiento de zonas. Plantea poner en valor dentro de la estructura territorial, los caminos rurales que ya existen. Algunos de ellos están apropiados de manera privada pero que son públicos y que requieren incorporarse a la estructura de conjunto. Plantea el concepto de cuñas verdes y de bordes costeros, que tantas veces se ha hablado, la necesidad de recuperar y que aparte se apoya en todo lo que es el estudio geomorfológico. Se piensan nuevas centralidades que ya existen en la ciudad. Es importante valorarlas en el sentido de la localización de las actividades y en la definición de los cursos y nueva conectividad. De estos cinco elementos de la estructura, surgen lineamientos generales y se plantean ejes estratégicos, que permiten simplemente ensayar. Se profundizó sobre la propuesta de ordenamiento de uso del suelo, en base a la superficie real o hipotética planteada, de posibilidades de crecimiento, por eso se plantean tres tasas de crecimiento, tres posibles densidades brutas. Se podrían ensayar otras alternativas. Se cuantifica la cantidad de superficie que ya tiene un proceso de ocupación. Se establece en qué situación está esa urbanización y qué posibilidad de incorporación tendrían a la mancha. Se habla de un proyecto ancla posible que, obviamente todo tiene que ser consensado. Es un trabajo técnico académico no tiene valor, si no tiene el consenso de todos los que de alguna manera tienen incidencia sobre el territorio y sobre la ciudad. Se entiende que ese tipo de esquemas o de acciones tienen que ser sostenidos como política pública. Cree que no amerita un mayor desarrollo dentro del ámbito de la plenaria. Simplemente debería volver a la unidad técnica para que se utilice como un insumo, si así se considera, para poder elaborar una propuesta consensuada desde la vía técnica para que después sea debatida en la plenaria.

Ramiro castillo, le parece correcto que vuelva a la técnica y que se siga trabajando sobre la planificación. Usar a la propuesta como un insumo.

Acuerdan que se siga trabajando en la Unidad Técnica.

Jorge Lassaga dice, que es un trabajo que se puede tomar como base a lo que vienen reclamando en el CPUA, un documento base como para empezar a trabajar. Ellos han ingresado un proyecto de ordenanza, que lo toma como base. Entienden que el CPUA tiene que empezar a trabajar en una planificación a partir de un esquema de ordenamiento territorial.

Próximo tema: Áreas Protegidas

Liliana Bina: comenta que se envió un proyecto alternativo, en función de todo lo que se viene conversando en las últimas reuniones. En la unidad técnica se está trabajando en la formulación de los sistemas estructurantes, de un plan de ordenamiento, partiendo del sistema de las áreas protegidas y que sería el fundamento de la ordenanza en la que se está trabajando. Se retomó los presupuestos del Plan 2020, con la convicción de que el proceso de planeamiento es un proceso continuo, en especial en Villa Carlos Paz. En el año 2005 hubo un emergente de ese proyecto que fue el Plan 2020, que tenía proyecciones poblacionales, proyecciones de demanda, con objetivos particulares generales. En el plan 2020, en el eje urbano ambiental, el proyecto número 1 era la ampliación del ejido de la ciudad. Se hizo una evaluación del cumplimiento de los objetivos del plan, como para respetar el proyecto que tiene una continuidad virtuosa de la década de los 90 y volver a repetir formulación de objetivos y en diagnósticos que ya estaban elaborados. A partir de la formulación de la carpeta de proyectos y el proyecto de ampliación del ejido, se tomó los objetivos generales y particulares. Los tres primeros tienen que ver con la preservación del ambiente, el resguardo de los recursos naturales y la articulación de los recursos naturales a nivel de la microrregión. En definitiva, el tema sería arrancar con un ordenamiento que tenga que ver con sistema de áreas protegidas, como una estructura que es desencadenante de todas las decisiones que se tienen que tomar posteriormente en el territorio. Históricamente se partió de los planes de ordenamiento analizando la base territorial, las condiciones del sitio como un diagnóstico. Donde no había ningún tipo de restricción de intervención y lo que demarcaba la estructuración de la ciudad. Entiende que hay un sistema que se presenta como novedoso, en cuanto a la decisión política de decir, a partir de este esquema, que es el sistema de áreas protegidas del sistema natural y cómo se comporta se formulará el crecimiento de la ciudad. La ciudad en su origen no respetó este insumo básico, que es el territorio en el que se asienta. En este momento tienen un desafío, que es ampliar la ciudad, en un territorio que no se puede decir que está vacante porque está sumamente antropizado, pero aún quedan rasgos que se pueden preservar y reforzar como estructurantes de la identidad de la ciudad. Insiste en la necesidad de que se analice el sistema de áreas protegidas como un sistema estructurante. Armar una red de áreas protegidas y que fortalezca sus vínculos con la red que se propone desde el Ambiente, de corredores de conectividad biológica, que se puede recrear a través de algunas calles principales de la ciudad. En la parte oeste de la ciudad hay una red articulada entre áreas protegidas, que pueden ser consideradas como relictos, que aún no están antropizadas y que la Ley de Bosques protege. En el este, no se da esa condición topográfica, geológica, hidrológica a pesar de que hay cursos que son temporarios, que tienen más que ver con los escurrimientos pluviales. Pero si hay una propuesta que Ambiente está haciendo, con ejes de corredores de conectividad biológica a través de la forestación de calles principales, que se puede sumar a esta trama. En la Ut se está trabajando con Nazareth Margonari, con Juan Echecolanea en la red vial para determinar cuál es la nueva conectividad de Carlos Paz. Hay un impacto muy fuerte, de lo que es el eje de la iniciativa de infraestructura regional sudamericana con el autovía de montaña que se conecta a través de Falda del Cañete, con el camino a Las Jarillas y la ruta 14, Recalde que va a Traslasierra. Este eje de conectividad regional interprovincial, interoceánico, ha dejado a Carlos Paz como un centro importante, pero con cierta lateralidad al sistema regional. A los fines de avanzar en un plan de ordenamiento primero hay que analizar y tomar como base los esquemas estructurantes. Tomar el sistema de áreas protegidas, como áreas a preservar y sustraerlas en un inicio, de todo lo que sea la disponibilidad del suelo urbano, para usos antrópicos por parte de la comunidad en la que se asienta. Posteriormente de analizar lo que es la red vial con esta nueva realidad que tiene Carlos Paz como un centro lateral de la conectividad regional, que hasta ahora no se ha analizado en el CPUA. El planteo sería el fortalecimiento de todos los caminos provinciales, micros

regionales para fortalecer los corredores turísticos. Se están trabajando los corredores turísticos vinculados al agro rural, pero sobre los caminos existentes provinciales. Caminos que ya están consolidados y que tienen que establecerse como ejes de conectividad micro regional, que a Carlos Paz le suma la oferta natural y sea un destino apropiado para todo el flujo micro regional, que se está dando en el turismo. La gente se vuelca a los lugares donde la oferta ambiental es la que prima, a un turismo que no es el de cercanía y aglutinamiento, como el que se tiene de la oferta nocturna y la oferta comercial de la ciudad, que hay que mantenerla y fortalecerla, pero también hay que fortalecer este nicho. Si no se desarrolla con profundidad este nuevo rol de Carlos Paz, no se aprovechará el hecho, de que la gente que se va a mover en esta autovía de alta velocidad, baje a Carlos Paz, porque encuentra la misma oferta que encuentra en El Pungo, en el Camino de los Artesanos, en Ensueño, en Capilla del Monte. Hay que comenzar a complementarse con estos centros. Agregarle a la cadena de valor del producto turístico, este insumo, que tiene que ver con el mantenimiento decidido de lo que es el sistema de áreas protegidas. Se puede avanzar en medidas normativas de preservación que tiendan en esta etapabilidad, que se ha aprobado en el plan de desarrollo. Preservar estas áreas, que no van a ser sometidas a ningún uso del suelo, que no sea aquel de la preservación ambiental. Se hizo una alternativa recogiendo todas las opiniones que se vertieron, fundamentalmente las objeciones que había en relación a declarar protegidos a los relictos subsistentes en las parcelas rurales, en declarar protegidas las áreas arqueológicas de interés que surgían del estudio del INA Cirsá. En el tema de los relictos y los sitios arqueológicos, quedan como áreas a proteger, pero a través de metodologías que sean de seguimiento y control a través del proceso de consolidación de usos del suelo, que se dará en la otra etapa del plan. Es un plan sectorial de preservación de las áreas protegidas, que es auto sustentable desde lo argumental y desde la demanda que el territorio hace de preservación. No necesita ser interceptado por ninguna otra variable que no sea la preservación del ambiente.

Laura Colladon dice que ADARSA está de acuerdo, en que todas esas áreas se habiliten como áreas protegidas. También acuerda, para ver si puede terminar de cerrar el tema, con las últimas incorporaciones. En cuanto a los caminos estructurantes que acaba de plantear Liliana Bina, recuerda un trabajo que ADARSA presentó por él CPUA, cuando en Carlos Paz se hizo el Congreso de Ciudades de Montaña. En ese momento, ADARSA, era justamente lo que planteaba, que antes de comenzar a planificar cómo ocupar un espacio, había que tener en cuenta: la geología, el clima, el suelo y la hidrología. Qué cosas había que preservar, era muy técnico el trabajo, pero va de acuerdo en lo que está planteando Liliana Bina. Por lo que ADARSA acuerda con el esquema y con la ordenanza de se mandó.

Ramiro castillo dice que en lo personal le parece bien como se separó, la ordenanza propuesta. Lo están tratando en el Colegio de Ingenieros, todavía no tienen postura.

Laura Colladon propone que cada institución dé su dictamen y luego se eleve al CR porque la idea madre surgió desde el CPUA. Cree que hay que hacer lo mismo que se hizo en la última plenaria, con el tema de las áreas servidas. Que cada uno dé su dictamen. También se había dicho en varias reuniones atrás que se tenía que definir primero todo el sistema de áreas protegidas para después avanzar con las áreas de servicio. Cada Institución por su cuenta debería estudiar y analizar cada uno de los temas. Tener propuestas o un dictamen y dar por finalizado. Propone votar para que se haga lo mismo que se hizo con el APN, como se hizo con las áreas de anexión de zonas de servicio.

Ana Margonari, dice que desde CEPIA estuvieron viendo la ordenanza y están de acuerdo. El desdoblamiento puede servir para aquellos que tienen dudas con los

relictos. Considera que hubiera sido interesante aprobar ésta, antes de las áreas de servicios que se quieren adosar, porque hay ríos adentro. Además, hubiera sido interesante que hubiera una ordenanza que protegiera, la distancia que habían convenido de 50 metros del eje de los ríos. Se estará en el problema legal, que van a decir que no, que la ordenanza se aprueba después de la del área de servicio.

Ramiro Castillo dice con respecto a los ríos, que está Ley Provincial. La ordenanza propuesta reafirma y avala lo que está diciendo la Ley Provincial.

Ana Margonari considera que, hasta que no haya una ordenanza del Municipio para reglamentar, le parece que se está en el aire.

Laura Colladon dice sobre el tema de los recursos naturales que mientras más reaseguros se tengan mejor.

Ramiro Castillo propone armar un foro para el mes de abril con respecto al tema. Después del foro, a la siguiente reunión ya tener los dictámenes del foro y los dictámenes de cada Institución.

Laura Colladon dice que sería interesante que en el foro cada Institución lo tenga al dictamen. El foro, al ser virtual se complica un poco. La gente pregunta a diferentes organizaciones cuál es la posición que tienen. Pregunta si puede hacer una parte presencial. Cree que el Arenas es lo suficientemente amplio con los distanciamientos que dan todas las normativas hacerlo mixto presencial de manera virtual.

Ramiro Castillo dice que se puede ver si se puede pedir el Arenas, pero no depende solo del CPUA. Además, comenta que no considera necesario someter a votación a que se haga un foro respecto de este tema, pero si alguien tiene oposición que lo diga y si tienen otra propuesta también que lo digan.

Mauro Paladino dice que el Colegio de Arquitectos está a favor de determinar la zonificación y establecer la regularización del nuevo ejido. Habría que evaluar profundamente. No han tenido el tiempo para realizarlo. Tiene una dimensión muy grande, pero está de acuerdo en cuanto a la participación y en establecer zonas, así sea para conservación o para uso del suelo del ejido nuevo. En principio están de acuerdo con el foro, con el avance sobre el Área Protegida. Seguirán investigando y generar un aporte al mismo.

Eduardo Vega dice que es fundamental el foro, porque se necesita la opinión de los ciudadanos en común y ciudadanos que están en esas zonas. En muchas oportunidades se han hecho foros, las Instituciones tienen su opinión, pero el foro los desvirtúa mucho y con razón, con lógica. En el foro surgirá la opinión de cada una de las instituciones que quizá sea unánime como ha pasado en muchas oportunidades. Acuerda con el foro y su opinión será después del foro.

Ramiro Castillo dice que coincide que después de escuchar a la gente, la postura que se tiene, puede cambiar. Por eso es importante el foro. No necesariamente la Institución tiene que tener una postura firme antes del foro. Puede tener una idea un preconcepto y después cuando se escuchan las voces afirmarlo o cambiarlo.

Jorge Lassaga acuerda con que el foro es el camino, pero insiste en la necesidad que el CPUA se dedique a hacer el plan de desarrollo urbano ambiental porque si no los temas saltan de un lado para el otro. Por eso ellos consideran que trabajo de la Arquitecta Martínez era una base para empezar a trabajar. Pero la consulta a los vecinos también es interesante. Por otro lado, tiene que consultar con los demás miembros de la minoría porque el proyecto de ordenanza le llegó el día 23 y no pudieron trabajar. Con el foro está de acuerdo.

Liliana Bina en relación a la inquietud del Concejal Lassaga dice que de acuerdo a lo que se habló y a un convencimiento profundo, en relación a que no se contraponen, el tema del desarrollo del plan de ordenamiento que incluye la determinación de usos del suelo, con la idea que están formulando de que primero es necesario sustraer de la determinación de usos del suelo, a las áreas protegidas. El trabajo de Mónica Martínez es base, porque establece un procedimiento metodológico que hay que cargarlo de contenido y ese contenido es el que debe ser debatido. Las manchas que se determinan como un uso del suelo, hay que profundizarlo, se habla de turismo, agroecología. Esto ya establece al territorio un valor agregado. Es necesario que primero se haga la ordenanza que regule, cómo el Municipio va a redistribuir y los beneficios que va a otorgar a los nuevos propietarios, a través de la figura de compensación, concertación, plusvalía, como tienen tantos centros urbanos que están más adelantados. Es decir, que antes de tirar un concepto donde dice, que un suelo pasó de ser Área Protegida 2 a urbano o pasa de ser Área Protegida 2 a rural, ya le está dando un valor. Se debe tener claro cuál va a ser el orden procedimental en cuanto a la plusvalía. Por otro lado, se debe tener en claro que si el Estado requiere de alguna obra de infraestructura o alguna área que desee preservar como oportunamente se hizo con Camiare, se está con el techo de la Ley de Bosques pero podría ocurrir como en el APN que el Municipio toma la decisión por sé declarando el área protegida, y lo hace sobre una norma preexistente que dice que es Área Protegida 2. Es muy distinto si, en un plan de ordenamiento de la red vial, en un esquema donde se quiere reposicionar a la ciudad relación a la microrregión, decimos aquí se necesita un camino, entonces hay que tomar las previsiones expropiatorias o las restricciones que se necesiten y se hace sobre una AP2 con el valor que ese suelo tiene hoy. Que es un suelo que no está reglamentado. Si el Estado necesita hacer alguna restricción al dominio, de expropiación para algún proyecto estratégico, se debe acordar en el CPUA, se debe aprobar en el CR. Puede ser la extensión de algún camino para conectar con una comuna adyacente. Puede ser la realización de un puente, como se propone de hace tantos años sobre el Arroyo Los Chorrillos y que requiere un desarrollo de cabeceras. El aprobar un sistema de áreas protegidas, no imposibilita el hecho de que se siga con un Plan de Ordenamiento y con usos del suelo. Antes de decir rural hay que discutir qué se entiende por rural. Antes de determinar si se le da mil hectáreas, 500 hectáreas a un determinado uso urbano, hay que determinar si va a ser con un objetivo social, si va a ser para vivienda colectiva. En la última reunión de la unidad técnica Gustavo Molina propuso que se le pidiera el Registro Civil, la actualización de los datos de población. Se realizó y la Directora Martha Silly pasará, no solo los indicadores actualizados sino las metodologías que usan de procesamiento para que Juan Echecolanea pueda actualizar el trabajo que hizo. No están negando de hacer un plan de ordenamiento, sino que haber aprobado en etapas, reconoce y da respuesta a una necesidad, que es en algunos casos coyuntural sobre los requerimientos de aquellos que ya tienen derechos adquiridos, e ineludiblemente se tendrá que dar una respuesta. Por otro lado, contar con una definición de los usos de suelo, con una ordenanza que garantice que habrá una plusvalía, que reparta los beneficios que el Estado le da a los propietarios, que van a poder hacer un uso diferenciado de su territorio. No es un proceso de improvisación y es por eso que cuando propuso tomándose del artículo 78º de la COM y vinculándolo con el artículo 75º. Se dijo, el 78º permite que el CPUA recomiende aprobaciones parciales. El CPUA recomendó la aprobación parcial y así salió la primera ordenanza, que determina que se hace en etapas. Lo de INA Cirsá fue un trabajo que se aprobó en cierta forma, a libro cerrado. Por qué el estudio del INA Cirsá es un diagnóstico cuantitativo y cualitativo que se basó en datos objetivos, no es propositivo. Por eso se pide que se haga todo el análisis de fraccionamiento que inicio Mónica Martínez y continuó Nazareth Margonari con Mercedes Baggio, que permite contar con un catastro actualizado del ejido. Se está acelerando un proceso, que además requiere la inclusión de foros, porque así se está trabajando desde hace más de 10 años,

atravesando distintos gobiernos. Desde el gobierno del Ing. Felpeto a la fecha, siempre se ha trabajado así. Se está abriendo un camino que permita hacer del proceso de planeamiento, un proceso virtuoso.

Jorge Lassaga dice que coincide con el planteo de Liliana Bina, pero insiste que están bajo un paraguas de una ordenanza que se aprobó por unanimidad. Se está esperando la audiencia pública, para la segunda lectura en donde se da un paraguas en esa ordenanza. Se plantearon ocho meses. En la comisión se habló de extenderla hasta doce meses o un poco más. Con ese paraguas que dice, que nada se puede hacer en todo el ejido ampliado, es desde donde, él interpreta que el CPUA debe focalizarse en hacer un planeamiento claro. Las zonas rojas, las zonas amarillas, todas ellas están protegidas, aún más con la Ley Provincial desde su punto de vista. No quiere extender el debate, cada uno tiene su postura. No es que sea inflexible, pero es su pensamiento de una planificación.

Laura Colladon le pregunta al Concejal Lassaga si cuando ellos presentan la propuesta se congela todo lo que se está hablando, es decir no se presenta la ampliación de servicio, no se presenta lo de áreas protegidas, pregunta si es así que se empezaría a trabajar.

Jorge Lassaga dice que no hablará en función de los demás y manifestó que era una opinión personal. Estima que hay que trabajar en un plan de ordenamiento que diga cuáles van a ser los temas a tratar. Ve que sale una Zona A para anexar, sale la protección, que por otro lado ya se habló, hay una ordenanza aprobada por unanimidad y no sabe cuál será el próximo punto. Cree que un esquema como se planteó, se puede trabajar en forma ordenada sobre algunas cuestiones. Uno de los fundamentos para incorporarla es que tiene una gran consolidación, que relevándola no es tanto, pero es como para las demás áreas, están todas protegidas, de acuerdo a la ordenanza que se aprobó por unanimidad. Hay que empezar a trabajar en un plan que en donde se determinen zonas que en el día de mañana pueden ser importantes. No sabe si para caminos o para viviendas sociales.

Laura Colladon dice sobre el AP2, que no está protegida, que ella entiende que falta que se apruebe en segunda lectura. Entonces al día de hoy no lo está.

Jorge Lassaga dice que fue aprobada en primera lectura por unanimidad. Apenas haya audiencia estima que saldrá aprobada. Pero tiene razón Laura Colladon al día de hoy no lo está, falta la audiencia pública y la segunda lectura.

Laura Colladon dice que se enteró en plenaria que los Concejales por la Minoría plantearon en el CR que se apruebe el plan que presentó Mónica Martínez. Que alguien del DEM presente un plan donde no tiene aprobado el APN, un área en donde ya se hizo un foro, donde la gente lo aprobó. Mónica Martínez comentó que lo termino septiembre 2020. ADARSA hizo otras acotaciones sobre esa área, pero la aprueban. El tema debe ir a la UT. Pide que no se congelen las dos ordenanzas que ya están en curso. Cree que son totalmente positivas. En el trabajo que presentó Mónica Martínez, hay muchísimo trabajo por hacer.

Jorge Lassaga dice que al proyecto se propone acotarlo como herramienta para bases del análisis, la discusión, la revisión y siendo el mismo, su sentido de la adecuación de elaborar del plan de desarrollo urbano ambiental, consensuado y participativo según dice la COM.

Mónica Martínez aclara para que no se vuelva sobre el tema, que es un estudio cerrado en sí mismo. Se tiene que tomar como antecedente de trabajo. Lo que se presente desde la UT será otro trabajo. Pide que se tome como un trabajo bibliográfico que está publicado en algún lado.

Liliana Bina dice que hay que seguir trabajando en el plan de ordenamiento y el insumo que presenta Mónica Martínez puede ser tomado como un insumo metodológico. No se puede aprobar un borrador por ordenanza. La ordenanza es el máximo instrumento que tiene un gobierno, en el campo normativo. No se puede aprobar un borrador para someterlo luego, a la revisión del CPUA, cuando existe un proceso que se viene ensayando hace más de 10 años. No se necesita una ordenanza que apruebe borradores. Es como que cada borrador que cada uno presente en el CPUA, va a ser aprobado por ordenanza como borrador para luego estudiarlo. Es absurdo. Es desconocer el alcance que tiene una ordenanza. Los Concejales de la Minoría impugnaron la anexión de zonas, que ya tienen agua, luz, servicio y que vive gente, porque dijeron que no había un estudio de infraestructura que garantizará que había agua. Ahora quieren que se apruebe un borrador en donde hay 80 hectáreas que están destinadas al uso urbano residencial, sin que esté primero el estudio de la infraestructura. El trabajo es un insumo muy importante para la UT. Al CPUA le sorprendió de que salgan ordenanzas aprobando un insumo. El CPUA depende administrativamente del CR. No es necesario hacer una ordenanza. Miriam Birchmeyer ya tiene las directivas de ir acumulando en un expediente todas las actuaciones que tengan que ver con la ampliación del ejido y con el plan de ordenamiento. El trabajo de Mónica Martínez tiene todos los elementos técnicos como para ir acrecentando. En ocho meses hay que tener el plan de ordenamiento es un hecho. Hay que definir los usos del suelo, la caracterización, la plusvalía y la demanda. Esto no invalida la red de conectividad vial ni va a invalidar el sistema de áreas protegidas. Son dos estructuras que no tienen nada que ver.

Ramiro Castillo dice que no tiene conocimiento del proyecto ordenanza que está mencionando Jorge Lassaga, pero en base a lo que se está diciendo y a lo han aportado. Le llama la atención que los Concejales de la Minorías, siendo integrantes del CPUA, hayan presentado un proyecto de ordenanza y que no haya sido presentado para que pase por el CPUA. Todo lo que tiene que ver con la planificación en definitiva debería pasar previamente por el CPUA. No entiende cuál fue el pensamiento o porque lo afrontaron de esa manera. Se están salteando algunos pasos que se deberían cumplir.

Jorge Lassaga dice que el proyecto fue presentado y puede enviar al CPUA para que lo mejore, para que haga las observaciones o para que lo rechacen. Los Concejales interpretaron desde el punto de vista político, la necesidad de enmarcar claramente, un plan o una base para hacer el plan de desarrollo urbano ambiental. Así se hizo, está en comisión y puede girarse al CPUA, como se giró el anterior proyecto de la Concejal Lenci, que no fue previamente al CPUA, esa fue la dinámica y lo hablaron y firmaron los cuatro concejales de la minoría. Después se remitirá por mail cual es el proyecto. No se está aprobando un borrador. Se está aprobando una base para discutir el plan de desarrollo urbano ambiental que viene tratando.

Carla Livelli dice que no se explayará en la cuestión de la discusión política, que se va a dar en el ámbito del CR. En relación al proyecto de ordenanza que ingresó para la última audiencia, y como miembro de la unidad técnica, que tiene una representación de su bloque en el CPUA, le llama la atención y le preocupa que se tomara material de estudio, que está en la unidad técnica y antes de ser tratado en plenaria sea convertido en un proyecto ordenanza. Es decir el proyecto ordenanza incorporaba, no sólo la aprobación del estudio de Mónica Martínez sino también los aportes del Arq. Verdinelli, que están en el orden del día de la Plenaria y en relación a otras cuestiones, que también están en el orden del día. Es la primera vez que se sobrepasa el trabajo del CPUA, porque no tiene nada que ver el proyecto de la Concejal Lenci. No era un tema que se estuviera tratando en el ámbito del CPUA. Era un tema que la Concejal incorporó y que se acordó en comisión. No fue una decisión unilateral. Como Presidenta se trató en la comisión y se acordó que desde el punto de vista técnico, el CPUA podía hacer aportes que

iban a engrandecer el proyecto. Ella presentó un despacho incorporando los aportes de ese dictamen. Le preocupa también y fue un tema de rispidez, que al otro día de la presentación del trabajo de Mónica Martínez en la Ut, ese proyecto estaba circulando en el grupo de un barrio como un tema oficial, cuando era un tema de debate en el marco de la UT. Hay que ser cuidadosos y responsables lo que se trabaja en el CPUA, que tenga los procedimientos completos que el CPUA históricamente ha tenido. Se cierran los dictámenes en la plenaria y se elevan a los Órganos que corresponda. Le preocupa que temas, que ni siquiera se han tratado en la plenaria ya están incorporados con un proyecto ordenanza. Incluso las minorías presentaron un proyecto de ordenanza, intimando al CPUA para que determine la zona industrial. Si los Concejales de la minoría forman parte del CPUA, el CPUA es el espacio, no a través de proyecto ordenanza. El Concejal Lassaga ya en la sesión pasada dijo que el CPUA lo que menos hace es planificar y solo aprueba los proyectos del DEM

Ramiro Castillo dice que hay que volver al tema así se da por cerrado el tema de áreas protegidas. Queda pendiente de planificar el foro para abril, después del foro se harán los dictámenes para elevar al CR.

Próximo tema: Propuestas Arq. Alberto Verdinelli

Albero Verdinelli, comienza diciendo que no tiene mucho que agregar a los escritos que ya presentó, se pueden leer, no es mucho más que eso. Fueron propuestas en la UT. Surgió la que el pusiera su planteo por escrito. Le pareció razonable enviarlos con su nombre. No tiene más para agregar.

Ramiro Castillo dice que en una de las notas se habla de iniciar un expediente, lo considera como una idea interesante volcar allí todo lo que se va trabajando, que tenga que ver con la planificación del ejido. Hay que iniciarla y generar un legajo en donde, se irá asentando un orden cronológico según fueron avanzando y planteando. Tiene dudas respecto a que haga un convenio con el Colegio de Ingenieros Agrimensores, que podría ser el Colegio de Ingenieros Civiles. Le gustaría saber cuál es realmente la necesidad de hacerlo y cuáles serían los beneficios o los motivos que llevaría a para tomar esa iniciativa.

Alberto Verdinelli dice que es cierto, los ingenieros tienen las mismas incumbencias en ese aspecto que los agrimensores. El trabajo que estuvo haciendo Juan Echecolanea, que es un trabajo gráfico, el problema surge cuando uno lo tienen que llevar al terreno. En función del último proyecto ordenanza que estuvo viendo, el de la APO y la APA, un último artículo, que es el que se viene llevando desde siempre, que es el de instruir para que aquellos propietarios, puedan acogerse a los beneficios qué significa ser área protegida. Los llevará va a una instancia en la cual habrá que replantear en el terreno, ciertos gráficos. Cree que sería oportuno tener un convenio marco con el Colegio Agrimensores o el Colegio de Ingenieros, como para facilitar, porque hay una serie de aranceles, hay ciertas cosas que sortear en determinadas situaciones que a veces se hacen gravosas. Tener este convenio es poder afrontar con tiempo esas circunstancias, en donde el Estado tenga que actuar. Con respecto al expediente le parece que cuando se llegue el momento que haya situaciones concretas, es importante tener documentado todo el material, sirve porque generalmente todo esos trámites a nivel Provincia, a nivel Nación se manejan con expedientes.

Ramiro Castillo dice que hablará con el Colegio de Ingenieros en base a lo que comenta el Arq. Alberto Verdinelli.

Liliana Bina aclara sobre el tema de expedientes, y dice que se habló con Miriam Birchmeyer para que ella en el CPUA, arme como expediente no solo digital, sino gráfico. Que haya una carpeta digital incluso cargado hasta las notas de Alberto Verdinelli, las presentaciones que ha hecho cada uno, están allí, los trabajos que desarrolló Juan Echecolanea en relación a los estudios poblacionales, el rastrillaje que se hizo de las densidades urbanas. Todos los trabajos que se han ido presentando y ahora el trabajo que presentó Mónica Martínez ya forma parte, pero no un expediente que entra por Mesa de Entrada del DEM, o un expediente del CR. Es un expediente del CPUA, se está trabajando en eso, en la conformación del expediente desde el día que se propuso. Estuvieron todos de acuerdo. Con respecto a los Agrimensores, no queda claro por qué hay que hacer un convenio. Hay leyes que establecen que no se pueden ocupar los bordes de los arroyos y que exige que los propietarios presenten planos de mensura con profesionales, para establecer la línea de ribera. Del mismo modo cuando un propietario pida los valores compensatorios de la zona roja, presentará la mensura. No cree que el Estado tenga que hacerles la mensura a los propietarios, de deslinde, de cuál es la zona roja y cuál es la zona que le queda. Se hizo una contratación para ser el ejido porque es un interés de la ciudad determinarlo y se contrató un ingeniero que lo hizo. No hace el Estado a la línea de ribera, lo hace un ingeniero o un agrimensor y se presentan hidráulica. Hidráulica sí, lleva a sus profesionales y constata. Hay un cuarto tema que tiene que ver con la zona industrial, considera que es un tema que hay que ponerse a estudiar en la UT, es el ámbito en donde hay que desarrollarlo. Todos están de acuerdo del mismo modo que de la plusvalía y del desarrollo de los usos rurales turísticos y agros ecológicos, que deben ser fundados y de ser estudiados.

Ana Margonari dice que estuvo trabajando en la Comuna de Cuesta Blanca en Obras Públicas. En un momento se presentó el proyecto de hacer un Convenio con el Colegio de Ingenieros, para que hagan las agrimensuras. Se acercaron los profesionales independientes a decir que eso no era honesto. Hubo una discusión interna. Lo que sí se puede hacer es un convenio con el Colegio de Ingenieros, poner algunos mojones que sirvan de referencia a los distintos profesionales, porque hubo problemas, con profesionales de Córdoba, otros que trabajaban, con drones, otros que trabajaban con las viviendas antiguas. Siempre había problemas que se terminaban solucionando entre los propietarios. Podría ser interesante tener mojones base, si de ese modo se evita conflicto, pero de todos modos no se optó por ninguna de esas opciones. Lo comentaba por si sirve.

Laura Colladon dice que Mónica Martínez aclaró que es un insumo más. Porque también leyó la propuesta del Arq. Verdinelli hace dos semanas atrás, en donde aconsejaba o pedía que se incorpore ese documento como libro cerrado, pero debe pasar por la comisión plenaria. Además, no se necesita que declaren de interés una documentación que se está recopilando. Se necesita trabajar y seguir para adelante. Está totalmente en contra que pierdan tiempo haciendo una ordenanza para para este tema. En cuanto al tema de los agrimensores no están en condiciones de opinar, no son temas de ADARSA y en relación al último tema de las zonas industriales, está de acuerdo que se empiece a trabajar en ese tema.

Ramiro Castillo dice que independientemente se lleve un expediente interno, también es interesante que en el DEM, se tenga un expediente con un número, también, porque además, son un Órgano Consultivo y está bueno que todo se vaya volcando al expediente que tenga el DEM, que el DEM vaya siguiendo el hilo por más que estén los integrantes en el CPUA. No lo ve como algo de más, sino como algo que suma. Con respecto al aporte que hace Ana Margonari le parece que es interesante, ver las posibilidades de que el Municipio cuente con esos puntos fijos, independientemente los puntos del Instituto Geográfico Nacional. Es interesante que Carlos Paz tenga su malla de puntos fijos, a los cuales se pueda atar y sobre todo para los momentos en los que se haga mensura. Si se empiezan

a decidir áreas protegidas o si hay zonas de relictos de flora, poder georeferenciarlos de una manera precisa y que no haya lugar a duda. Hay que trabajarlo y debería coincidir con la metodología del IGN. Considera que es una idea interesante. Lo trabajará en su Institución.

Eduardo Vega acuerda con lo que planteó Alberto Verdinelli. Lograr una base de datos es fundamental. En base a lo que dijo Ana Margonari respecto a que hubo problemas en la Comuna de Cuesta Blanca. Es muy importante definir cuáles son las manchas que figuran en la Ley Provincial y hasta dónde llegan, porque puede haber un lote que ocupe de dos manchas. Puede ser una mancha intangible y la otra que puede ser para un emprendimiento. Cuando se haga el foro, van a surgir estos cuestionamientos. Los que están interesados querrán saber si están intangibles o no están intangibles. Hay que tener suficiente cintura de saber si corresponde de acuerdo a la Ley Provincial. El censo demográfico se hace porque es una base de datos. Esta era la base de datos que el pidió en reuniones anteriores. Acuerda con lo que planteo el Arq Verdinelli.

Liliana Bina aclara que el Estado Municipal, cuando tuvo que presentar el ejido, contrató los servicios de un profesional para hacer el trabajo de delimitación. En el caso de Buffarini, tuvo que establecer puntos fijos de referencia, hubo serios problemas en la aprobación, tenían que estar materializados en el territorio. Lo que no entiende es lo del convenio con el Colegio de Agrimensores. Cree que el Municipio debiera hacer lo mismo que hizo para el ejido. Es el trabajo de un profesional que involucra varias parcelas. Donde se delimitan los límites de esta área roja. Luego cada propietario podrá ser su deslinde, su mensura de unión subdivisión o como le toque o como le afecte la zona roja. Sería más apropiado hablar de hacer un concurso de profesionales para hacer ese trabajo de deslinde que también se pidió y no lograron hacerlo para el área Camiare. Especialmente en la línea divisoria de agua, hay serios problemas del límite de Camiare.

Ramiro Castillo dice que el Concejal Lassaga se retiró de la sala y dejó por escrito que está de acuerdo con la propuesta número 4, que refiere al parque tecnológico. Con respecto a lo que manifestó Liliana Bina dice, que independientemente a que no sea necesario hacer un convenio marco, hay que tener una charla con los agrimensores o con los civiles. Los que estén más involucrados con la agrimensura, para mostrar lo que se está trabajando, que ellos vean desde su punto de vista, que se podría sumar como para que darle más resguardo a todo el trabajo. Se podría hacer alguna reunión o invitarlo quizá a Adrián Zurbriggen, que además de trabajar para el Estado, trabaja también en la parte privada. Es un profesional idóneo como para tener una primera idea.

Liliana Bina dice que le parece bien que. Ahora hay Colegio de Agrimensores y así como en algún momento se pidió que al CPUA lo integre el Colegio de Abogados, porque hay una mirada jurídica, legal, normativa que no se tiene. Es importante que los agrimensores también participen. Se puede invitar a Diego Pontilli y a Adrian Zurbriggen. Son especialistas en estos temas que haría muy bien y enriquecería el debate. Es una atribución de la UT, el sumar especialistas en cada tema que trate. Cuando se trate el tema de turismo rural, habrá que buscar los especialistas en ese tema. Es importante invitarlos, que sea como un acercamiento de los agrimensores. Es una disciplina al igual que los abogados o que los biólogos que no están en el CPUA.

Ramiro Castillo acuerda con lo que Liliana Bina y con respecto a lo ultimo que opina el Concejal Lassaga, con respecto a la propuesta 4, él no tiene conocimientos, pero le parece que no estaría demás hacer esa nota para solicitar al DEM para que envíe, todo lo que es respecto a la zona del parque industrial y alinearse con ese programa.

Próximo tema: Audiencia Eliseo Arraras.

Ramiro Castillo le da la bienvenida a Eliseo Arraras al CPUA, comenta que, a pedido de una solicitud de audiencia que ingresó, se le concede el espacio. La solicita al tomar conocimiento de que había ingresado un pedido dictámenes desde Obras Privadas y tenían entendido que la Jueza de Faltas, había remitido un expediente hacia él CPUA, lo cual a la fecha no ha ocurrido. Es el tema del Edificio Bruselas. Tema que se trató en la última reunión en la cual estuvo presente el Director de Obras Privadas. La idea es dar el espacio a Eliseo Arraras para que pueda emitir cuál es su perspectiva.

Eliseo Arraras, saluda y agradece, y dice que para ellos es muy importante, en función de que quieren trabajar con tranquilidad dentro del Código. La primera cuestión es que tiene una obra paralizada en función de que existe una presunción, de que no se estaría ajustando a la 4021. En segundo lugar, sobre esa misma obra, se ha hecho una serie de requerimientos al CPUA, sobre los motivos de la clausura. Es independiente a que se levante la clausura, que es el problema que hoy tienen. Quieren saber si la clausura fue correcta, si la Jueza y la Dirección han procedido ajustado a derecho, para clausurar una obra. Tuvieron la obra clausurada durante toda la temporada. Felizmente el CPUA, ha sido incluido dentro de la 4021, como un órgano donde las partes tanto el DEM, como los administrados pueden recalar para solicitar, el punto de vista del CPUA, sobre obras presentadas que tienen dificultad de interpretación, ese es el motivo por el cual han recurrido al CPUA. El primer punto que tienen es la necesidad del levantamiento urgente en la clausura. La Dirección de Obras Privadas, le ha presentado al CPUA, los motivos de los cuales ellos consideran que no estarían ajustados al Código. Ellos elevaron una respuesta a cada uno de los seis puntos que plantea la Dirección. Ellos adquirieron un proyecto de torre aprobado en el año 2013, es decir con posterioridad a la prohibición de proyectos en torre. Ese proyecto en torre se aprobó porque tenía una presentación previa. Luego de adquirirlo, siendo la previa optativa para modificaciones, como querían introducir modificaciones importantes, querían poner las cocheras en forma subterránea, armar una plataforma de locales, sobre las avenidas, una plataforma de oficinas y viviendas en la parte superior. Consideraron que la magnitud de los casos se agregaba en cerca de un 23% de metros ameritaba hacer una consulta previa. Se hizo la consulta y la obra fue aprobada en el 2016. Cuando comenzaron con la obra se tropezaron con el problema enorme que existe un ducto fluvial de un 1:30 metros por 1:50 metros. Atraviesa toda la Av. Uruguay y desemboca sobre calle Bruselas, justo en el lugar donde estaba aprobado el ingreso a las cocheras. Eso ocasionó un trastorno porque era inviable el proyecto. Les pareció que era mucho más fácil que ellos presenten el proyecto a que la Municipalidad corte ese ducto. Decidieron poner el ingreso a la cochera en otro lugar. Como era un lugar angosto tuvieron que reemplazar las rampas por una monta coche. Tuvieron que hacer un replanteo de todo lo que era la planta baja, primero, segundo y tercer piso. Reposicionar un poco los locales, las oficinas. Se ha retirado 6 metros de frente y contrafrente y 3 metros de laterales. Esas modificaciones se agrandaron nada más que 40 metros, que fueron para agrandar dos locales. Se presentó a la Municipalidad los planos, con informe parcial, debidamente colegiados. Se abonó todos los derechos correspondientes a la modificación de proyectos. Consideraron que la totalidad de los cambios introducidos, fueron de cumplimiento necesario, obligatorio. Se ajustan dentro del Código y no requerían aprobación previa, por el simple hecho de que no se agregaba mucho más metros. Eran cambios en la disposición de las unidades previstas. Era una obra que tenía cocheras demás, locales, oficinas y unidades estaban existentes, en los metros. Por eso consideraron que no se iba a generar ningún inconveniente. La Dirección de Obras Privadas consideró de que se tendría que haber solicitado previa, lo cual de acuerdo al artículo 8.5 no se requiere previa o mejor dicho la previa optativa, en el caso de obras que estén aprobadas en la ejecución en tanto y en cuanto a esas modificaciones o ampliaciones se ajusten al Código en vigencia, al momento de la presentación y surge la responsabilidad por parte del administrado, de presentar la totalidad de los cambios en los conforme a obras. Ellos presentaron la totalidad de

los cambios en el conforme a obra parcial, creen estar ajustados al derecho. Se cumplió a rajatabla la ordenanza 4021. Esa es la postura. Las presunciones de que están fuera del Código para ellos son incorrectas. Cumplieron con todos los procedimientos legales. Los cambios eran necesarios. En ningún momento fue para sacar algún provecho para ellos o para presentar un proyecto y hacer una cosa diferente. Los cambios que se hicieron son para jerarquizar el proyecto no agrega un número de unidades. No genera ninguna situación y a su vez sacan de un enorme problema a la Dirección de Obras Privadas. La Dirección había aprobado un plano de imposible cumplimiento, y jamás la Dirección se presenta al CPUA, diciendo de qué habrían aprobado un plano donde era inviable o por una cuestión de sangre pluvial no declarada.

Ramiro Castillo expresa que el tema se está en el Colegio de Ingenieros, también lo ha hablado con el Colegio de Arquitectos, tienen una visión pero todavía no están emitiendo dictamen final. Le parece que en el CPUA no se puede poner a ver si la Jueza está actuando bien o no, en paralizar la obra. Eso excede a las funciones del CPUA. Sí se puede dictaminar sobre la interpretación de la 4021, es un dictamen no vinculante. Pero quizá a la Dirección de Obras Privadas le sea de utilidad. Como Colegio de Ingenieros lo están tratando pero no se van a expedir como Colegio en si la Jueza de Faltas está obrando bien o mal, en cuanto a paralizar la obra. Se verá la parte técnica en lo referido a la 4021. Pregunta si alguien tiene algo que agregar. No sabe que posturas tomarán el resto de las Instituciones.

Mariano Melana dice que lo que se acaba de escuchar es un argumento falaz para tratar de convencer, que el ilícito que cometió, no es tal. Lo que se ha escuchado, es como un constructor de la Ciudad de Las Varillas, quiere venir e imponer una forma de construir, que no es la que Villa Carlos Paz quiere. Hace muchos años, se dijo no, a las torres. Lo que él quiere es que desde el CPUA se valide una forma anómala de interpretar el Código construcción nuestra ciudad, en pos de obtener una mayor rentabilidad de un proyecto inmobiliario. Que lejos está del ideario de ciudad que el CPUA viene pregonando desde el 2011, cuando se tomó la decisión de bajar de altura de las torres la ciudad. Conociendo el modus operandi de Eliseo Arraras, y teniendo en cuenta cómo es el rector para algunas situaciones. Un doble el principio precautorio, se basa en las previas comerciales y éticas que tiene este constructor en la ciudad. Lejos está de los valores tiene el CPUA. Entiende que no es una atribución del CPUA bregar el patrimonio de un constructor foráneo, que siempre se movió el margen de la ley y que al no poder encontrar una forma de acordar con el DEM, no le queda otra que pedirle al CPUA que le dé un marco de legalidad a su forma de comercializar. Las acciones que esta persona están haciendo en esta ciudad, pretende pasar por encima las Instituciones con el fin único y exclusivo de obtener una rentabilidad. Hace referencia a la historia de las regulaciones que han salido del seno del CPUA. Se ha buscado siempre poner un freno a este tipo de especulación inmobiliaria nociva, que lejos está del tipo de ciudad sustentable que se quiere para las próximas generaciones. Es voluntad del Gobierno de Carlos Paz Unido de poner un freno a las ilegalidades realizadas, por parte de los empresarios que vienen de otras ciudades, a tratar de exprimir el marco de inmobiliario. Y luego cuando se agoten esos recursos estas personas se van a ir. Se quiere una ciudad para vivir, para que vivan las futuras generaciones. Estas personas seguramente cuando Villa Carlos Paz deje de ser una plaza rentable por ese tipo de construcciones, que ya dijimos no, hace muchos años. Se vaya a invertir otro lugar y hoy la reinversión que dice que está haciendo, la hace porque es una plaza rentable. Pero cuando deje de serlo se llevará la fortuna que ha ganado en base a esta ciudad, a otro lugar. Entonces es mentira que está haciendo una reinversión. Lo que está haciendo es exprimir los recursos naturales que se tiene en la ciudad en pos de aumentar su patrimonio. Lo expresado resume lo que es la postura de

Carlos Paz Unido y de que lo que quieren para el presente y para generaciones futuras.

Eliseo Arraras, hace dos aclaraciones, la Jueza de Faltas, la abogada Orse, el motivo de la continuidad de la clausura es que no cumplimentan la Ordenanza 4021. Se elevó un acta en donde se solicita a la Jueza que por favor especifique qué parte de la 4021, ellos no cumplen. Hasta ahora la Dirección de Obras Privadas ha emitido una serie de dictámenes, con los cuales cumplen en absoluto. No se le pide al CPUA, porque no le corresponde, que hable sobre la actuación de la Jueza. Para eso hay otros mecanismos institucionales. El problema grande que tienen es que la Jueza no habilita la obra porque dice no se ajustan a la 4021, sin especificar. El Código de Edificación tiene más de 750 artículos, 350 páginas y 150 modificaciones en los últimos 10 años. Ellos no detectan que podrían no estar cumpliendo. Necesitan que le digan que no cumplimentan para poder defender. Con respecto a la opinión del señor Mariano Melana cree que hay que dejar lo ideológico de lado. Cree que el límite que tiene son las ordenanzas, la COM y las leyes. Ha hecho acusaciones muy severas. Lo ha tratado de delincuente. Le pide tenga la honorabilidad de presentar cuando su empresa ha incumplido con alguna reglamentación. Son una empresa que no tiene ni una sola acta de contravención. Toda su actividad es totalmente lícita y el hecho de que piense políticamente distinto, no puede hacer que utilicen con animosidad el Código de Edificación. Tienen muchos expedientes y obviamente siempre quieren solucionar dentro del seno del Municipio. Pero contestan los expedientes, no dan las razones, no los reciben. Será la Justicia quien determine quién tiene razón o no. Pero no, el Señor Melana. Ellos trabajan ajustados a la Ley y pide que Mariano Melana ratifique y pruebe. Que conteste con la 4021. El responderá con la 4021.

Ramiro Castillo comente que la idea de la plenaria es escuchar cuál es la perspectiva que tiene la empresa de Eliseo Arraras, respecto a este tema. Para que desde el CPUA se escuchen las dos voces y poder sacar un dictamen. En lo personal él no se fija si eso es Miralejos, si es el Señor Arraras, en la persona o en la trayectoria que viene. Hace hincapié y se centra en la 4021, y en eso tratara de que se base el dictamen. Opinando desde un punto de vista técnico netamente y si están o no cumpliendo las ordenanzas vigentes. Todavía no lo tienen definido pero será una opinión técnica desde la interpretación de la 4021. Le pregunta a Eliseo Arraras si tiene algo más por decir respecto a este tema, sino se da por cerrada a la audiencia. Cada Institución determinará cuál es su postura respecto a este tema.

Eliseo Arraras agradece por la palabra. Y dice que para facilidad del CPUA, elevó vía correo una respuesta, a cada uno de los puntos que plantea la Dirección, de Obras Privadas, se documentó y tiene todo el expediente en mano. Hace otra aclaración sobre el señor Mariano Melana, informa que le ha iniciado una demanda porque ha escrachado a su firma tratándolos de estafadores, inhabilitados, e irregulares. Le iniciaron una demanda por 24 millones de pesos. Esos 24 millones pesos que están en la demanda son donados a ADARSA. Ellos no tienen ningún tipo de interés material. A partir de lo que ha dicho, el señor Melana en la reunión de zoom, le informa de que le iniciará un juicio político como corresponde.

Ramiro Castillo dice que si no hay nada más que aclarar con respecto al tema, se da por finalizada la audiencia.

Eliseo Arraras agradece, le parece excelente la postura del CPUA de remitirse exclusivamente a lo técnico, a lo que dicen las ordenanzas, al respeto a la norma de la ciudad, al respecto al ambiente. Él es académico en temas ambientales. Puede demostrarlo, es investigador del CONICET. Consideran que lo que ellos hacen se ajusta perfectamente a la COM. Ellos están con el tema del arraigo, con el tema del trabajo, con la 4021, con el turismo, con el ambiente. Su trayectoria lo

demuestra. Todo lo que han hecho está ajustado a derecho. Nadie ha podido mostrar lo contrario. Agrace al presidente y el concepto de que el Código marca el límite y los demás está fuera, lo aceptan.

Ramiro Castillo agradece a Eliseo Arraras, a los demás miembros. Da por finalizada la reunión. Y recuerda a los integrantes del CPUA de la reunión del martes 30 a las 18 horas, sobre la presentación de la Propuesta del Estudio Demográfico. Cuando tengan novedades respecto al tema se pondrá en conocimiento al Sr Eliseo Arraras.

Quedando un tema pendiente se da por finalizada la reunión a las 11:30 hrs.